



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587 );

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
DAN  
BUPATI WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TATACARA  
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA LAINNYA**



Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonosobo;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Wonosobo;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
8. Perangkat Desa lainnya adalah : Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang berada di desa;
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pengisian Perangkat Desa lainnya adalah proses mengisi perangkat desa yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan;
12. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa lainnya;
13. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa lainnya melalui ujian penyaringan;
14. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang oleh Panitia Pengangkatan ditetapkan sebagai Bakal Calon;
15. Calon adalah Calon Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan oleh Panitia;
16. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Desa lainnya yang memperoleh nilai tertinggi dalam pemilihan Perangkat Desa lainnya;
17. Penjabat Perangkat Desa lainnya adalah Seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perangkat Desa lainnya dalam kurun waktu tertentu;
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya.

## BAB II PEMERINTAH DESA Pasal 2

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB III PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
  - c. Unsur Kewilayahan.



- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Desa diatur menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Kepala Desa;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (4) Jumlah Perangkat Desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya akan diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB IV PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pengisian Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat mengenai pelaksanaan pengisian Perangkat Desa lainnya

### BAB V PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 7

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah Desa;
  - b. Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Desa;
- (4) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus sudah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya dan atau berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa lainnya;
- b. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- c. Menerima dan meneliti persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi syarat serta menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa lainnya;
- d. Menyenggarakan Ujian Penyaringan Perangkat Desa lainnya;
- e. Mengumumkan di papan pengumuman di tempat terbuka nama-nama Calon Perangkat Desa lainnya;



- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pengisian Perangkat Desa lainnya, dibentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa lainnya di Tingkat Daerah;
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
  - b. Menyiapkan bahan ujian;
  - c. Mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya yang disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## B A B VII

## PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

## Pasal 10

- (1) Bakal calon mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya.
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) dan/atau sederajat;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 54 tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - i. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya;
  - j. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Panitia .

## Pasal 11

- (1) Bagi Anggota Panitia yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa lainnya maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia;
- (2) Bagi Calon Perangkat Desa lainnya dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus memiliki surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / Kepolisian yang diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa lainnya harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau ditetapkan menjadi Perangkat Desa lainnya dibebaskan dari jabatan organiknya untuk sementara waktu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Anggota TNI / POLRI yang diangkat dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa lainnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI / POLRI.



- a. berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya;
  - b. berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala;
  - c. dapat dinaikkan pangkatnya;
  - d. dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi hak mengelola bengkok dan menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
  - (8) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa lainnya dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Panitia menyerahkan daftar Bakal Calon Perangkat Desa lainnya beserta kelengkapannya kepada Panitia Pembina dan Pengawas melalui Camat

#### B A B VIII

#### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan berdasarkan hasil ujian penyaringan;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mendapat nilai tertinggi sesuai standar minimal yang telah ditentukan;
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama lebih dari satu orang, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.
- (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengisian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (5) Berdasarkan persetujuan Camat dan hasil ujian penyaringan, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa lainnya;

#### B A B IX

#### PENGESAHAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :  
 "Demi Allah ( Tuhan ), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### B A B X

#### MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 15

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 12 (dua belas) tahun atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali



- a. berakhir masa jabatannya atau telah berumur 60 ( enam puluh ) tahun atau telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 ( enam ) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa lainnya ; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi perangkat desa;
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Camat;
  - (4) Setelah dilakukan pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan Camat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Camat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 21

Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan Camat karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Dalam hal Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20, diangkat Penjabat Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### BAB XV

### PENYIDIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati,



**B A B XVI**  
**PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA LAINNYA**  
**Pasal 25**

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat pada (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang;
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa lainnya.

**Pasal 26**

- (1) Penjabat Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkak Perangkat Desa lainnya dan sisanya untuk Perangkat Desa lainnya;
- (2) Penjabat Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkak Perangkat Desa lainnya dan sisanya dimasukkan dalam kas desa sebagai penghasilan desa.

**B A B XVII**  
**BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**  
**Pasal 27**

- (1) Besarnya biaya Pengisian Perangkat Desa lainnya ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia;
- (2) Biaya Pengisian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dan dapat berasal dari sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

**B A B XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 28**

Perangkat Desa termasuk didalamnya Pembantu Perangkat Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

**B A B XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 30**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2000 ) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 33 tahun 2002 Seri D Nomor 8 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PERATURAN DAERAH  
PERATURAN DAERAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

## I. PENJELASAN UMUM

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 12 Agustus 2006



Diundangkan di Wonosobo  
Pada tanggal 15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2006  
SERI E NOMOR 5

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibentuk berdasarkan kewenangan kepala desa sebagai unsur pimpinan pemerintah desa.

Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan baik untuk pengisian kekosongan perangkat desa lainnya melalui mekanisme pengangkatan.

Pasal 8 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2)

- Huruf b : yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ..... TAHUN 2006  
TENTANG  
TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Bamusdes dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai pemilihan dan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berfungsi sebagai pedoman dalam rangka mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibentuk berdasarkan kewenangan kepala desa sebagai unsur pimpinan pemerintah desa.  
Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan baik untuk pengisian kekosongan perangkat desa lainnya melalui mekanisme pengangkatan.

Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2) : - Huruf b : yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



- Huruf d : yang dimaksud dengan "berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat" adalah : memiliki ijazah atau STTB, SMP Negeri/Swasta, Mts Negeri/Swasta, ST, SMEP, SMP Terbuka dan Kelompok Belajar Paket B dan sekolah lainnya yang sederajat.

- Huruf j : yang dimaksud dengan "syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa lainnya" adalah syarat-syarat yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di desa.

Pasal 11 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah Bupati bagi PNS melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 12 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) huruf j : Yang dimaksud dengan "perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya" antara lain melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Pasal 19 ayat (4) : Penjabat Perangkat Desa lainnya berasal : Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 20 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.